

สรุปสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

1. นิยามและความหมายสำคัญ

- **สาธารณภัย:** ครอบคลุมตั้งแต่อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย โรคระบาดในมนุษย์และสัตว์ การระบาดของศัตรูพืช ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม รวมถึงภัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์
- **การก่อวินาศกรรม:** การกระทำที่มุ่งทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือประชาชน สาธารณูปโภค หรือขัดขวางระบบงาน เพื่อก่อให้เกิดความปั่นป่วนและเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
- **หน่วยงานของรัฐ:** หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

2. โครงสร้างการบริหารจัดการระดับชาติ

- **กปภ.ช. (คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ):**
 - มี **นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี** เป็นประธาน
 - มีอำนาจกำหนดนโยบาย วางแผนแม่บทระดับชาติ และบูรณาการระบบการทำงานระหว่างหน่วยงานรัฐ อปท. และเอกชน
- **กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.):** เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศ
- **ผู้บัญชาการ:** คือ **รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย** มีอำนาจสั่งการผู้อำนวยการและเจ้าพนักงานได้ทั่วราชอาณาจักร

3. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- **แผนระดับชาติ:** กรม ปภ. จัดทำเสนอ กปภ.ช. เพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
- **แผนระดับจังหวัด:** ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ
- **แผนระดับกรุงเทพมหานคร:** ผู้ว่าฯ กทม. จัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ

4. กลไกการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัย (ระดับพื้นที่)

- **ผู้อำนวยการระดับต่าง ๆ:**
 - **ผู้อำนวยการกลาง:** อธิบดีกรม ปภ.
 - **ผู้อำนวยการจังหวัด:** ผู้ว่าราชการจังหวัด
 - **ผู้อำนวยการอำเภอ:** นายอำเภอ
 - **ผู้อำนวยการท้องถิ่น:** นายก อบต. หรือนายกเทศมนตรี
 - **ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร:** ผู้ว่าฯ กทม.
- **อำนาจหน้าที่ขณะเกิดเหตุ:** ผู้อำนวยการในพื้นที่สามารถสั่งการข้าราชการและอาสาสมัคร, ใช้อาคารหรือวัสดุของเอกชนที่จำเป็น, สั่งห้ามเข้าพื้นที่, และสั่งอพยพประชาชน

5. บทลงโทษที่สำคัญ

- **ขัดขวางการทำงาน:** ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือผู้อำนวยการ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 6,000 ถึง 20,000 บาท แล้วแต่กรณี
- **ฝ่าฝืนคำสั่งอพยพ:** มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- **แอบอ้างเป็นอาสาสมัคร:** ผู้ที่แต่งเครื่องแบบอาสาสมัครโดยไม่มีสิทธิเพื่อเข้าพื้นที่เกิดภัย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

- **เปิดเผยความลับ:** ผู้นำความลับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเปิดเผยจนเกิดความเสียหาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท

หมายเหตุ: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ข้อ 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ใช้บังคับเมื่อใด

- ก. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ค. เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ง. เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2. กฎหมายฉบับใดที่ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

- ก. พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
- ข. พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
- ค. ถูกทั้ง ก และ ข
- ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 3. คำว่า "สาธารณภัย" ตาม พ.ร.บ. นี้ ไม่ได้ระบุถึงภัยในลักษณะใดไว้โดยชัดเจนในนิยาม

- ก. อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
- ข. โรคระบาดในมนุษย์และสัตว์
- ค. การก่อวินาศกรรมและภัยทางอากาศ
- ง. ภัยจากการชุมนุมประท้วงทางการเมือง

ข้อ 4. การกระทำที่มุ่งทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภคเพื่อก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองคือค่านิยมของอะไร

- ก. สาธารณภัยร้ายแรง
- ข. การก่อวินาศกรรม
- ค. ภัยทางอากาศ
- ง. อาชญากรรมทางรัฐ

ข้อ 5. "หน่วยงานของรัฐ" ตาม พ.ร.บ. นี้ ไม่รวมถึงหน่วยงานในข้อใด

- ก. ส่วนราชการ
- ข. รัฐวิสาหกิจ
- ค. องค์การมหาชน
- ง. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 6. ข้อใดคือ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่" ตามกฎหมายฉบับนี้

- ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ข. กรุงเทพมหานคร
- ค. องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล
- ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 7. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 8. ประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) คือใคร

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
- ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 9. ใครดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ กปภ.ช. คนที่หนึ่ง

- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ง. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อ 10. กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ กปภ.ช. คือตำแหน่งใด

- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ข. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
- ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ง. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อ 11. คณะกรรมการ กปภ.ช. มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกินกี่คน

- ก. 3 คน
- ข. 5 คน
- ค. 7 คน
- ง. 9 คน

ข้อ 12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กปภ.ช. มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

- ก. 2 ปี
- ข. 3 ปี
- ค. 4 ปี
- ง. 5 ปี

ข้อ 13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินกี่วาระ

- ก. 1 วาระ
- ข. 2 วาระ
- ค. 3 วาระ
- ง. ไม่มีการจำกัดวาระ

ข้อ 14. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการ กปภ.ช.

- ก. กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
- ข. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
- ค. ออกคำสั่งอพยพประชาชนในขณะเกิดภัยพิบัติโดยตรง
- ง. วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ข้อ 15. การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดจึงจะเป็นองค์ประชุม

- ก. 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ข. กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ค. 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ง. ไม่น้อยกว่า 15 คน

ข้อ 16. หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

- ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. กรมการปกครอง
- ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ง. สภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อ 17. ใครดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้อำนวยการกลาง" ทหารอาณัติจักร

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อ 18. ใครคือ "ผู้บัญชาการ" ที่มีอำนาจควบคุมและกำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 19. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก กปภ.ช. แล้วต้องเสนอต่อใครเพื่ออนุมัติ

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. รัฐสภา
- ง. พระมหากษัตริย์

ข้อ 20. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต้องมีการทบทวนหรือปรับปรุงอย่างน้อยทุกกี่ปี

- ก. ทุกปี
- ข. ทุก 2 ปี
- ค. ทุก 3 ปี
- ง. ทุก 5 ปี

ข้อ 21. ใครเป็น "ผู้อำนวยการจังหวัด" รับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด

- ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- ง. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

ข้อ 22. รองผู้อำนวยการจังหวัด คือตำแหน่งใด

- ก. รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน
- ข. ปลัดจังหวัด
- ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ง. ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด

ข้อ 23. ใครเป็น "ผู้อำนวยการอำเภอ"

- ก. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
- ข. นายอำเภอ
- ค. สาธารณสุขอำเภอ
- ง. นายกเทศมนตรีในเขตอำเภอ

ข้อ 24. "ผู้อำนวยการท้องถิ่น" หมายถึงใคร

- ก. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ข. ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
- ค. ประธานสภาท้องถิ่น
- ง. กำนันในพื้นที่นั้น

ข้อ 25. ในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ใครเป็นประธานกรรมการ

- ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. หัวหน้าสำนักงาน ปก. จังหวัด
- ง. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 26. คณะกรรมการจัดทำแผนจังหวัด มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่รวมจำนวนกี่คน

- ก. 5 คน
- ข. 7 คน
- ค. 9 คน
- ง. 10 คน

ข้อ 27. เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ท้องถิ่น ใครมีหน้าที่เข้าดำเนินการเบื้องต้นโดยเร็วที่สุด

- ก. ผู้อำนวยการจังหวัด
- ข. ผู้อำนวยการอำเภอ
- ค. ผู้อำนวยการท้องถิ่น
- ง. อาสาสมัคร ปก.

ข้อ 28. ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่อาคารที่เกิดภัยได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เป็นอำนาจของตำรวจเท่านั้น
- ข. ได้ ตามความจำเป็นในการป้องกันภัย
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากนายอำเภอก่อนทุกครั้ง
- ง. ได้ เฉพาะในเวลากลางวัน

ข้อ 29. ในกรณีเกิดภัยร้ายแรงยิ่ง นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการผู้อำนวยการในพื้นที่ได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องสั่งผ่านรัฐมนตรีมหาดไทยเท่านั้น
- ข. ได้ โดยมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการ
- ค. ได้ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ง. ไม่ได้ เป็นหน้าที่ของ ผวจ. โดยอิสระ

ข้อ 30. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีในกรณีเกิดภัยร้ายแรงยิ่ง ถือว่ามีความผิดอย่างไร

- ก. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง
- ข. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง

- ค. ไม่มีความผิดหากอ้างว่าติดภารกิจอื่น
- ง. ผิดกฎหมายอาญามาตรา 157 เพียงอย่างเดียว

ข้อ 31. ใครเป็น "ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร"

- ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร
- ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ง. ผู้อำนวยการเขต

ข้อ 32. ใครดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

- ก. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร
- ค. ประธานสภากรุงเทพมหานคร
- ง. ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บมก.

ข้อ 33. ผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นอะไรในทางกฎหมาย ปก.

- ก. ผู้อำนวยการท้องถิ่น
- ข. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
- ค. ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
- ง. รองผู้อำนวยการกลาง

ข้อ 34. ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง "เจ้าพนักงาน" เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. นี้ในเขตพื้นที่จังหวัด

- ก. ผู้อำนวยการกลาง
- ข. ผู้อำนวยการจังหวัด
- ค. ผู้อำนวยการท้องถิ่น
- ง. ถูกทั้ง ข และ ค ในเขตพื้นที่ของตน

ข้อ 35. อาสาสมัครตาม พ.ร.บ. นี้ หมายถึงอาสาสมัครประเภทใด

- ก. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
- ข. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ค. อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)
- ง. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน

ข้อ 36. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหากกระทำไปตามอำนาจหน้าที่และมีได้ประมาทเล็กน้อย ร้ายแรง จะได้รับผลอย่างไร

- ก. ต้องรับผิดชอบแต่ไม่ต้องรับผิดชอบทางอาญา
- ข. ให้พ้นจากความผิดและความรับผิดชอบ
- ค. ต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณี

ง. ได้รับการลดหย่อนโทษกึ่งหนึ่ง

ข้อ 37. ในกรณีที่ทรัพย์สินของเอกชนเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (โดยเอกชนนั้นไม่ใช่ผู้ได้ประโยชน์) ใครเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหาย

ก. เจ้าหน้าที่ผู้ทำเสียหายต้องจ่ายเอง

ข. ทางราชการชดเชยให้ตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง

ค. ให้เอกชนไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากศาลเอง

ง. ไม่มีการชดเชยเพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ข้อ 38. เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามที่ใครกำหนด

ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข. คณะรัฐมนตรี

ค. กระทรวงมหาดไทย

ง. คณะกรรมการ กปภ.ช.

ข้อ 39. การปฏิบัติหน้าที่ ปภ. ภายในเขตทหารให้เป็นไปตามข้อใด

ก. ผู้อำนวยการพื้นที่สั่งการได้ทันที

ข. เป็นไปตามความตกลงร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการพื้นที่และผู้บังคับบัญชาทหาร

ค. ทหารต้องดำเนินการเองทั้งหมด ห้ามพลเรือนเข้า

ง. ให้ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมเพียงแห่งเดียว

ข้อ 40. ค่าปรับตาม พ.ร.บ. นี้ ให้ตกเป็นรายได้ของหน่วยงานใด

ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข. กระทรวงการคลัง (เงินแผ่นดิน)

ค. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น

ง. กองทุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 41. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการตามมาตรา 21 (สั่งให้ข้าราชการหรือบุคคลช่วย ปภ.) ต้องระวางโทษอย่างไร

ก. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ข้อ 42. ผู้ใดขัดขวางการดำเนินการของเจ้าพนักงานในการทำลายหรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อการระงับภัย (มาตรา 25) ต้องระวางโทษอย่างไร

ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

- ข. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- ง. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ข้อ 43. การเข้าไปในพื้นที่ที่ผู้อำนวยการสั่งปิดกั้นโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ มีโทษอย่างไร

- ก. ตักเตือนเพียงอย่างเดียว
- ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท
- ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- ง. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ข้อ 44. ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งอพยพเพื่อป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกินเท่าใด

- ก. 15 วัน
- ข. 1 เดือน
- ค. 3 เดือน
- ง. 6 เดือน

ข้อ 45. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบอาสารักษาดูแลโดยไม่มีสิทธิเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าตนเป็นอาสารักษาดูแลในขณะเกิดภัย มีโทษอย่างไร

- ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท
- ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
- ง. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อ 46. การเรียกรับหรือหาประโยชน์โดยมิชอบโดยแสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงาน ปภ. มีโทษจำคุกสูงสุดกี่ปี

- ก. 6 เดือน
- ข. 1 ปี
- ค. 2 ปี
- ง. 5 ปี

ข้อ 47. การนำความลับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเปิดเผยให้ผู้อื่นเสียหาย มีโทษจำคุกไม่เกินเท่าใด

- ก. 1 เดือน
- ข. 3 เดือน
- ค. 6 เดือน
- ง. 1 ปี

ข้อ 48. บรรดากฎหมายหรือระเบียบที่ออกตาม พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2522 ยังใช้บังคับได้หรือไม่

- ก. ถูกยกเลิกทั้งหมดทันที
- ข. ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. 2550

ค. ใช้ได้อีกเพียง 1 ปีเท่านั้น

ง. ต้องรอให้รัฐมนตรีประกาศยืนยันอีกครั้ง

ข้อ 49. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน ปก. ตาม พ.ร.บ. นี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีนับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับ (ตามบทเฉพาะกาล)

ก. 1 ปี

ข. 2 ปี

ค. 3 ปี

ง. 5 ปี

ข้อ 50. ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติฉบับนี้

ก. นายสมัคร สุนทรเวช

ข. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ง. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เฉลยและคำอธิบายประกอบข้อสอบ

ข้อ 1. ตอบ ค. เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อธิบาย: ตามมาตรา 2 ของ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระบุชัดเจนว่าให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีการประกาศเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ดังนั้นกฎหมายจึงเริ่มมีสภาพบังคับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีเวลาเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ข้อ 2. ตอบ ค. ถูกทั้ง ก และ ข

อธิบาย: มาตรา 3 ระบุให้ยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 เนื่องจากต้องการรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณภัยเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการและลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานปฏิบัติ

ข้อ 3. ตอบ ง. ภัยจากการชุมนุมประท้วงทางการเมือง

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "สาธารณภัย" ครอบคลุมอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในคน/สัตว์/พืช และภัยอื่นๆ ที่กระทบสาธารณสุข ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ รวมถึงการก่อวินาศกรรมและภัยทางอากาศ แต่สำหรับการชุมนุมทางการเมืองโดยปกติจะใช้กฎหมายเฉพาะ เช่น พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในการควบคุม

ข้อ 4. ตอบ ข. การก่อวินาศกรรม

อธิบาย: นิยามในมาตรา 4 ระบุว่า "การก่อวินาศกรรม" คือการกระทำใดๆ มุ่งทำลายทรัพย์สินของรัฐ สาธารณูปโภค หรือระบบงาน เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยมุ่งหมาย ต่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิยามสาธารณภัยที่เจ้าหน้าที่ ปก. ต้องดูแล

ข้อ 5. ตอบ ง. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ หน่วยงานอื่นของรัฐ แต่มีข้อกำหนดชัดเจนว่า "ไม่หมายความรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น" เนื่องจาก กฎหมายต้องการแยกบทบาทของท้องถิ่นในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่โดยตรงออกจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ข้อ 6. ตอบ ค. องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

อธิบาย: ตามมาตรา 4 "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่" หมายถึง อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ซึ่งเป็น หน่วยระดับล่างที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุด แต่ "ไม่รวมถึง" องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งจัดเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงสร้างพิเศษหรือรับผิดชอบภาพรวม

ข้อ 7. ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อธิบาย: มาตรา 5 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้ มีอำนาจออก กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 8. ตอบ ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

อธิบาย: มาตรา 6 ระบุองค์ประกอบของ กปภ.ช. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้การตัดสินใจใน ระดับนโยบายมีความเด็ดขาดและสามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกกระทรวงได้ เนื่องจากสาธารณภัย ขนาดใหญ่มักเกินขีดความสามารถของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง

ข้อ 9. ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อธิบาย: ตามมาตรา 6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และปลัดกระทรวงมหาดไทยดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่สอง ซึ่งเป็นการวางลำดับสายบังคับบัญชาตาม ภารกิจหลักของกระทรวงในการดูแลความมั่นคงภายในและบรรเทาทุกข์

ข้อ 10. ตอบ ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อธิบาย: มาตรา 43 (ในส่วนองค์ประกอบคณะกรรมการ) และมาตรา 6 ระบุให้อธิบดีกรม ปก. เป็นกรรมการ และเลขานุการ โดยให้ข้าราชการในกรม ปก. ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่เตรียมการ ประชุมและประสานงานตามมติของ กปภ.ช.

ข้อ 11. ตอบ ข. 5 คน

อธิบาย: มาตรา 6 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผังเมือง หรือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้ามาเป็นกรรมการเพื่อให้เห็นเชิงวิชาการและ ประสบการณ์ประกอบการวางนโยบาย

ข้อ 12. ตอบ ค. 4 ปี

อธิบาย: มาตรา 8 กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งเป็นวาระมาตรฐานของ กรรมการในระดับชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานและสอดคล้องกับวาระของรัฐบาลในฐานะผู้ แต่งตั้ง

ข้อ 13. ตอบ ข. 2 วาระ

อธิบาย: มาตรา 8 วรรคสี่ ระบุว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนผู้เชี่ยวชาญและ มุมมองใหม่ๆ เข้ามาทำงาน

ข้อ 14. ตอบ ค. ออกคำสั่งอพยพประชาชนในขณะเกิดภัยพิบัติโดยตรง

อธิบาย: ตามมาตรา 7 หน้าที่ของ กปภ.ช. คือการกำหนดนโยบาย เห็นชอบแผน บูรณาการระบบ และให้ คำแนะนำสนับสนุน แต่การสั่งการอพยพในพื้นที่ขณะเกิดเหตุเป็นอำนาจหน้าที่ของ "ผู้อำนวยการ" (จังหวัด/ อำเภอ/ท้องถิ่น) หรือผู้บัญชาการตามที่บัญญัติไว้ในส่วนของการปฏิบัติการ

ข้อ 15. ตอบ ข. กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

อธิบาย: มาตรา 10 กำหนดเกณฑ์องค์ประชุมไว้ที่ "ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง" ของกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งเป็น หลักการสากลของการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มติที่ออกมามีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจาก เสียงส่วนใหญ่

ข้อ 16. ตอบ ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อธิบาย: มาตรา 11 กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ มีอำนาจ หน้าที่จัดทำแผน จัดศึกษาวิจัย ปฏิบัติการประสานงาน และสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงท้องถิ่นในการ จัดการภัยพิบัติ

ข้อ 17. ตอบ ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อธิบาย: ตามมาตรา 14 อธิบดีกรม ปภ. เป็น "ผู้อำนวยการกลาง" มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว ราชอาณาจักร และมีอำนาจควบคุมกำกับผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ และเจ้าพนักงานทั่ว ประเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกัน

ข้อ 18. ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อธิบาย: มาตรา 13 กำหนดให้รัฐมนตรี (มหาดไทย) เป็น "ผู้บัญชาการ" มีอำนาจบังคับบัญชา สั่งการ และ ควบคุมกำกับผู้อำนวยการทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการ ภัยตามกฎหมายฉบับนี้

ข้อ 19. ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี

อธิบาย: มาตรา 11 (1) กำหนดให้กรม ปก. จัดทำแผนเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว แผนดังกล่าวจะมีผลบังคับให้ทุกหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตาม

ข้อ 20. ตอบ ง. ทุก 5 ปี

อธิบาย: มาตรา 44 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (รวมถึงแผนแห่งชาติ จังหวัด และท้องถิ่น) ต้องปรับปรุงหรือทบทวนแผนเมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อแผนดังกล่าวได้ใช้มาครบ 5 ปีแล้ว เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป

ข้อ 21. ตอบ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

อธิบาย: มาตรา 15 ระบุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น "ผู้อำนวยการจังหวัด" รับผิดชอบการ ปก. ในเขตจังหวัด มีอำนาจจัดทำแผนจังหวัด กำกับดูแลการฝึกอบรม และสั่งการหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นในเขตพื้นที่

ข้อ 22. ตอบ ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อธิบาย: มาตรา 18 ระบุชัดเจนให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) เป็น "รองผู้อำนวยการจังหวัด" มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงฝ่ายปกครองเข้ากับฝ่ายท้องถิ่นระดับจังหวัด

ข้อ 23. ตอบ ข. นายอำเภอ

อธิบาย: มาตรา 19 ให้นายอำเภอเป็น "ผู้อำนวยการอำเภอ" รับผิดชอบการ ปก. ในเขตอำเภอ และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอำนาจนี้รวมถึงกิ่งอำเภอที่ให้ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทำหน้าที่แทนด้วย

ข้อ 24. ตอบ ข. ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

อธิบาย: มาตรา 20 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น (เช่น นายก อบต., นายกเทศมนตรี) เป็น "ผู้อำนวยการท้องถิ่น" รับผิดชอบพื้นที่ตนเอง โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการท้องถิ่น

ข้อ 25. ตอบ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

อธิบาย: มาตรา 17 ระบุให้ในการจัดทำแผนจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีตัวผู้ว่าฯ เองเป็นประธาน เพื่อให้แผนของจังหวัดมีความสอดคล้องกับศักยภาพและสภาพพื้นที่จริงของจังหวัดนั้นๆ

ข้อ 26. ตอบ ข. 7 คน

อธิบาย: ตามมาตรา 17 (5) (ข) กำหนดให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จำนวน 7 คน ประกอบด้วยผู้แทนเทศบาล 2 คน และผู้แทน อบต. 5 คน เพื่อให้เสียงของท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในด่านแรกได้รับการสะท้อนลงในแผนจังหวัด

ข้อ 27. ตอบ ค. ผู้อำนวยการท้องถิ่น

อธิบาย: มาตรา 21 กำหนดว่าเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยโดยเร็วที่สุด และต้องแจ้งให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทันที

ข้อ 28. ตอบ ข. ได้ ตามความจำเป็นในการป้องกันภัย

อธิบาย: มาตรา 21 (5) ให้อำนาจผู้อำนวยการท้องถิ่นสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด ซึ่งเป็นอำนาจพิเศษในขณะเกิดภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่

ข้อ 29. ตอบ ข. ได้ โดยมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการ

อธิบาย: มาตรา 31 ระบุว่าในกรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ และหน่วยงานรัฐได้โดยตรง และมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการทั่วประเทศ

ข้อ 30. ตอบ ข. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง

อธิบาย: มาตรา 31 วรรคสอง กำหนดโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงยิ่ง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ (ผิดกฎหมายอาญา) หรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อให้การสั่งการในภาวะวิกฤตมีประสิทธิภาพบังคับสูงสุด

ข้อ 31. ตอบ ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อธิบาย: มาตรา 32 กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น "ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร" รับผิดชอบการ ปก. ในเขต กทม. ทั้งหมด โดยมีอำนาจจัดทำแผน กทม. และกำกับดูแลเจ้าพนักงานในสังกัด

ข้อ 32. ตอบ ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

อธิบาย: มาตรา 35 ระบุให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็น "รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร" ช่วยเหลือผู้ว่า กทม. ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต่างจากระดับจังหวัดที่ให้นายก อบจ. เป็นรองผู้อำนวยการจังหวัด

ข้อ 33. ตอบ ค. ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

อธิบาย: มาตรา 36 กำหนดให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตในแต่ละเขตของ กทม. เป็น "ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร" รับผิดชอบเขตพื้นที่ของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า กทม.

ข้อ 34. ตอบ ง. ถูกทั้ง ข และ ค ในเขตพื้นที่ของตน

อธิบาย: ตามมาตรา 39 ผู้อำนวยการแต่ละระดับ (กลาง/จังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น/กทม.) มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขตอำนาจรับผิดชอบของตนเอง

ข้อ 35. ตอบ ข. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "อาสาสมัคร" หมายความว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นกำลังพลภาคประชาชนหลักที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ปก.

ข้อ 36. ตอบ ข. ให้พ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง

อธิบาย: มาตรา 43 วรรคหนึ่ง ให้ความคุ้มครองเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต พอสมควรแก่เหตุ และไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้พ้นจากความผิดและความรับผิด (ทั้งแพ่ง อาญา และวินัย) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน

ข้อ 37. ตอบ ข. ทางราชการชดเชยให้ตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง

อธิบาย: มาตรา 43 วรรคสอง ระบุว่าหากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้รับประโยชน์จากการระงับภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยค่าเสียหายให้ เพื่อความเป็นธรรมแก่เอกชนที่ต้องเสียสละทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ข้อ 38. ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย

อธิบาย: มาตรา 45 และ 270 กำหนดให้เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัว ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ภัยพิบัติ

ข้อ 39. ตอบ ข. เป็นไปตามความตกลงร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการพื้นที่และผู้บังคับบัญชาทหาร

อธิบาย: มาตรา 46 กำหนดว่าการใช้อำนาจ ปก. ในเขตทหารต้องเป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือร่วมกัน เว้นแต่จะเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการตามมาตรา 31 (ภัยร้ายแรงยิ่ง) ซึ่งจะมีอำนาจเหนือความตกลงปกติ

ข้อ 40. ตอบ ค. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น

อธิบาย: มาตรา 47 กำหนดให้ค่าปรับตาม พ.ร.บ. นี้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือหรือสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้นๆ ต่อไป

ข้อ 41. ตอบ ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

อธิบาย: มาตรา 49 ระบุว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางผู้อำนวยการตามมาตรา 21 (เช่น ไม่ยอมให้ใช้อาคารหรือเครื่องมือสื่อสาร) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 42. ตอบ ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

อธิบาย: มาตรา 50 กำหนดโทษหนักขึ้นสำหรับการขัดขวางการทำงานที่สำคัญ เช่น การทำลายสิ่งก่อสร้างเพื่อกันไฟหรือทางน้ำ (มาตรา 25) หรือขัดขวางเจ้าพนักงานที่เข้าไประงับเหตุเบื้องต้น (มาตรา 24)

ข้อ 43. ตอบ ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

อธิบาย: มาตรา 51 กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่ปิดกั้น (มาตรา 27 (3)) โดยไม่มีอำนาจหน้าที่อย่างใดก็ตาม หากผู้นั้นเป็นเจ้าของบ้านในพื้นที่นั้น เจ้าหน้าที่อาจตัดถอนการส่งฟ้องก็ได้

ข้อ 44. ตอบ ข. 1 เดือน

อธิบาย: มาตรา 52 ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งอพยพตามมาตรา 28 หรือฝ่าฝืนประกาศห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงภัยตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 45. ตอบ ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

อธิบาย: มาตรา 53 กำหนดโทษเพื่อป้องกันบุคคลแอบอ้างเป็นอาสาสมัครเข้าไปเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือก่อความวุ่นวายในพื้นที่ภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัย

ข้อ 46. ตอบ ข. 1 ปี

อธิบาย: มาตรา 54 ระบุว่าผู้ใดเรียไรหรือหาประโยชน์โดยมิชอบโดยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานหรืออาสาสมัคร ปก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 47. ตอบ ค. 6 เดือน

อธิบาย: มาตรา 55 ร่วมกับมาตรา 48 กำหนดว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ปก. แล้วนำความลับที่ได้มาเปิดเผยให้ผู้อื่นเสียหาย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 48. ตอบ ข. ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. 2550

อธิบาย: บทเฉพาะกาลมาตรา 58 กำหนดให้บรรดากฎหมายลำดับรอง (กฎกระทรวง/ระเบียบ) ของกฎหมายฉบับเก่าที่ถูกล้มเลิกไป ยังคงมีผลใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศในการปฏิบัติงาน

ข้อ 49. ตอบ ข. 2 ปี

อธิบาย: มาตรา 56 ในบทเฉพาะกาล กำหนดให้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ โดยในระหว่างที่ยังไม่มีแผนใหม่ ให้ใช้แผนเดิมที่มีอยู่ไปพลางก่อน

ข้อ 50. ตอบ ข. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

อธิบาย: ตามท้ายพระราชบัญญัติ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พ.ศ. 2550) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลมุ่งปฏิรูประบบราชการเพื่อรวมงาน ปก. และอัคคีภัยเข้าด้วยกัน

ข้อ 51. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ใช้บังคับเมื่อใด

- ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- ข. เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ค. เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ง. เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 52. ข้อใด "ไม่ใช่" ความหมายของสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้

- ก. อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
- ข. โรคระบาดในมนุษย์และสัตว์
- ค. การประท้วงหยุดงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ง. การก่อวินาศกรรมและภัยทางอากาศ

ข้อ 53. คำว่า "ภัยทางอากาศ" ตามพระราชบัญญัตินี้หมายความว่าอย่างไร

- ก. มลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
- ข. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
- ค. อุบัติเหตุเครื่องบินตกหรือขัดข้อง
- ง. พายุหมุนเขตร้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ข้อ 54. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 55. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร

- ก. คปภ.
- ข. กปภ.ช.
- ค. ปภ.แห่งชาติ
- ง. คณะกรรมการ ปภ.

ข้อ 56. ใครดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการใน กปภ.ช.

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
- ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 57. ใครดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งใน กปภ.ช.

- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ง. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

- ข้อ 58. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กปภ.ช. มีจำนวนกี่คน และใครเป็นผู้แต่งตั้ง
- ก. ไม่เกิน 3 คน แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 - ข. ไม่เกิน 5 คน แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
 - ค. ไม่เกิน 7 คน แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
 - ง. ไม่เกิน 9 คน แต่งตั้งโดยวุฒิสภา

- ข้อ 59. ใครทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ กปภ.ช.
- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 - ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ค. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
 - ง. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

- ข้อ 60. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ กปภ.ช.
- ก. กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 - ข. จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 - ค. ส่งการอพยพประชาชนในขณะเกิดอุทกภัย
 - ง. ออกเอกสารรับรองให้แก่ผู้ประสบภัย

- ข้อ 61. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
- ก. 2 ปี
 - ข. 3 ปี
 - ค. 4 ปี
 - ง. 5 ปี

- ข้อ 62. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินกี่วาระติดต่อกัน
- ก. ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
 - ข. ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
 - ค. ไม่เกิน 4 วาระติดต่อกัน
 - ง. สามารถแต่งตั้งได้โดยไม่จำกัดวาระ

- ข้อ 63. การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- ค. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ง. ไม่น้อยกว่าสิบคน

ข้อ 64. หน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศคือ
หน่วยงานใด

- ก. กองทัพไทย
- ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ง. กรมการปกครอง

ข้อ 65. ใครดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้บัญชาการ" ตามพระราชบัญญัตินี้

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 66. ใครดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้อำนวยการกลาง"

- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. นายอำเภอ

ข้อ 67. ใครดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้อำนวยการจังหวัด"

- ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ข. ปลัดจังหวัด
- ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ข้อ 68. ใครดำรงตำแหน่งเป็น "รองผู้อำนวยการจังหวัด"

- ก. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ค. นายอำเภอเมือง
- ง. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

ข้อ 69. ในเขตอำเภอ ใครดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้อำนวยการอำเภอ"

- ก. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
- ข. นายกเทศมนตรีในเขตอำเภอ
- ค. นายอำเภอ

ง. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร

ข้อ 70. ในเขตเทศบาล ใครดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้อำนวยการท้องถิ่น"

ก. ปลัดเทศบาล

ข. นายกเทศมนตรี

ค. ประธานสภาเทศบาล

ง. นายอำเภอท้องที่

ข้อ 71. ใครดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร"

ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อ 72. ใครดำรงตำแหน่งเป็น "รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร"

ก. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค. ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 73. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ "แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด"

ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. หัวหน้าสำนักงาน ปก. จังหวัด

ง. คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

ข้อ 74. เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ท้องถิ่น ใครมีหน้าที่เข้าดำเนินการเบื้องต้นโดยเร็วที่สุด

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข. นายอำเภอ

ค. ผู้อำนวยการท้องถิ่น

ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 75. เมื่อเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ใครมีอำนาจสั่งการผู้บัญชาการและผู้อำนวยการได้ทั่วราชอาณาจักร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ง. ประธานองคมนตรี

ข้อ 76. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต้องได้รับการอนุมัติจากใคร

- ก. กปป.ช.
- ข. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อ 77. "อาสาสมัคร" ตามพระราชบัญญัตินี้หมายความว่าใคร

- ก. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
- ข. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ค. อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)
- ง. มูลนิธิร่วมกตัญญู

ข้อ 78. ผู้อำนวยการมีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานทำลายสิ่งก่อสร้างของบุคคลที่เป็นอุปสรรคต่อการบำบัดปัดป้องสาธารณภัยได้ในกรณีใด

- ก. เมื่อเจ้าของทรัพย์สินอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
- ข. เมื่อเกิดสาธารณภัยและภัยอันตรายนั้นใกล้จะถึง
- ค. เมื่อได้รับคำสั่งจากศาล
- ง. เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น

ข้อ 79. ในกรณีที่เจ้าพนักงานต้องเข้าไปในอาคารใกล้เคียงที่เกิดเหตุเพื่อระงับภัย หากไม่มีเจ้าของอยู่ต้องทำอย่างไร

- ก. ห้ามเข้าไปจนกว่าจะได้รับอนุญาต
- ข. ต้องขอกำลังตำรวจเพื่อพังประตูเท่านั้น
- ค. กระทำได้ทันทีแม้เจ้าของจะไม่ได้รับอนุญาตหากอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยความสะดวก
- ง. ต้องรอให้เพลิงไหม้ลามมาถึงก่อนจึงจะเข้าได้

ข้อ 80. ใครมีหน้าที่ออก "หนังสือรับรอง" ให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์

- ก. ผู้ใหญ่บ้าน
- ข. ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ค. ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
- ง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ข้อ 81. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในกรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง จะมีผลอย่างไร

- ก. ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ข. มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

ง. ไม่มีความผิดหากพิสูจน์ได้ว่าประมาทเล็กน้อย

ข้อ 82. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ ต้องมีการปรับปรุงหรือทบทวนทุกกี่ปี

ก. ทุก 2 ปี

ข. ทุก 3 ปี

ค. ทุก 4 ปี

ง. เมื่อครบกำหนด 5 ปี หรือเมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 83. บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้ตกเป็นรายได้ของหน่วยงานใด

ก. กรมสรรพากร

ข. กระทรวงมหาดไทย

ค. รายได้ของท้องถิ่นนั้น

ง. ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ข้อ 84. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการเข้าไประงับสาธารณภัย ต้องระวางโทษอย่างไร

ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

ข. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ง. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อ 85. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบอาสาสมัครโดยไม่มีสิทธิ เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นอาสาสมัครในขณะเกิดเหตุ ต้องระวางโทษอย่างไร

ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ข้อ 86. การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน "เขตทหาร" ต้องทำอย่างไร

ก. ผู้อำนวยการสั่งการได้ทันที

ข. ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย

ค. เป็นไปตามความตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้อำนวยการพื้นที่และผู้บังคับบัญชาทหาร

ง. เจ้าหน้าที่ ปก. ห้ามเข้าเขตทหารโดยเด็ดขาด

ข้อ 87. ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ และผู้อำนวยการ ขณะปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ. นี้ ถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายใด

ก. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข. ประมวลกฎหมายอาญา

ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ง. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ข้อ 88. "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่" ตาม พรบ. นี้ ไม่รวมถึงหน่วยงานใด

ก. เทศบาล

ข. องค์การบริหารส่วนตำบล

ค. เมืองพัทยา

ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ 89. คณะกรรมการ กปท.ช. สามารถแต่งตั้งบุคคลใดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนจังหวัดได้

ก. ผู้แทนพรรคการเมือง

ข. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนั้น

ค. ประธานหอการค้าจังหวัด

ง. เจ้าอาวาสวัดประจำจังหวัด

ข้อ 90. หากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแก้ไขภายในกี่วัน

ก. 7 วัน

ข. 15 วัน

ค. 30 วัน

ง. 60 วัน

ข้อ 91. ในกรณีที่ผู้ประสบภัยทำเอกสารราชการสูญหายเนื่องจากสาธารณภัย การขออออกเอกสารใหม่มีสิทธิพิเศษอย่างไร

ก. ได้รับเอกสารภายใน 1 ชั่วโมง

ข. ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ

ค. ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ ในการยืนยันตัวตน

ง. สามารถขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ได้ฟรี

ข้อ 92. ผู้ใดเรียไรโดยแสดงตนว่าเป็นอาสาสมัครหรือเจ้าพนักงาน ปก. โดยมีชอบ มีโทษสูงสุดอย่างไร

ก. จำคุก 3 เดือน

ข. จำคุก 6 เดือน

ค. จำคุก 1 ปี หรือปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุก 2 ปี

ข้อ 93. "การก่อวินาศกรรม" ตามพระราชบัญญัตินี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคืออะไร

ก. เพื่อลัทธิพหุศาสนของรัฐ

ข. เพื่อประทุษร้ายต่อบุคคลโดยทั่วไป

- ค. เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
- ง. เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ประชาชนตกใจกลัวเท่านั้น

ข้อ 94. ตำแหน่งใด "ไม่ใช่" ผู้อำนวยการตามความหมายในพระราชบัญญัตินี้

- ก. ผู้อำนวยการกลาง
- ข. ผู้อำนวยการท้องถิ่น
- ค. ผู้อำนวยการสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ผู้อำนวยการจังหวัด

ข้อ 95. ใครมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

- ก. ผู้อำนวยการจังหวัด
- ข. ผู้อำนวยการกลาง
- ค. ผู้อำนวยการท้องถิ่น
- ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อ 96. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะดำรงตำแหน่งได้นานเท่าใด

- ก. เริ่มนับวาระใหม่ 4 ปี
- ข. อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
- ค. อยู่ในตำแหน่งได้เพียง 1 ปี
- ง. อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

ข้อ 97. เลขานุการของ กปภ.ช. สามารถแต่งตั้งข้าราชการในกรม ปภ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้กี่คน

- ก. 1 คน
- ข. ไม่เกิน 2 คน
- ค. ไม่เกิน 3 คน
- ง. ไม่เกิน 5 คน

ข้อ 98. ในการลงคะแนนเสียงของ กปภ.ช. หากคะแนนเสียงเท่ากันต้องทำอะไร

- ก. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข. ให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน
- ค. ให้ถือว่ามตินั้นตกไป
- ง. ให้ใช้วิธีการจับสลาก

ข้อ 99. การจัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่เกิดเหตุเป็นอำนาจของใคร

- ก. ตำรวจจราจรเท่านั้น
- ข. ผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
- ค. อาสาสมัครที่ประสบเหตุคนแรก
- ง. กรมการขนส่งทางบก

ข้อ 100. การเปิดเผยความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น มิใช่ใช้อย่างไร

ก. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน

ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี

เฉลยข้อสอบ (พร้อมคำอธิบายละเอียด)

เฉลยข้อ 51. ตอบ ค.

อธิบาย: ตามมาตรา 2 แห่ง พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 บัญญัติให้กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศวันที่ 7 กันยายน 2550) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากการทำงานภายใต้กฎหมายเดิม (พ.ศ. 2522) มาเป็นกฎหมายฉบับปัจจุบัน

เฉลยข้อ 52. ตอบ ค.

อธิบาย: ตามบทนิยามในมาตรา 4 "สาธารณภัย" หมายถึง ภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์ เช่น อัคคีภัย วาตภัย โรคระบาด ภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรม แต่ไม่รวมถึงความขัดแย้งทางแรงงานหรือการประท้วงหยุดงาน ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์กำกับดูแลอยู่แล้ว

เฉลยข้อ 53. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "ภัยทางอากาศ" ไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์สงครามหรือการคุกคามทางทหารที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้านล่าง โดยบรรจุไว้ในนิยามเพื่อให้ ปก. มีอำนาจเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ในสถานการณ์ดังกล่าว

เฉลยข้อ 54. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 5 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากกรม ปก. เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เฉลยข้อ 55. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 6 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า "กปภ.ช." ซึ่งเป็นกลไกสูงสุดในระดับนโยบายของประเทศ ทำหน้าที่กำหนดกรอบแนวทางและแผนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภาพรวม

เฉลยข้อ 56. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 6 กำหนดโครงสร้าง กปภ.ช. โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการภัยพิบัติมีเอกภาพและมีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรจากหลายกระทรวง

เฉลยข้อ 57. ตอบ ข.

อธิบาย: ตามมาตรา 6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง เพื่อบริหารงานในสายงานมหาดไทยที่เป็นกลไกหลักในพื้นที่ทั่วประเทศ

เฉลยข้อ 58. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 6 และ 42 กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำความรู้ทางเทคนิคมาช่วยในการวางแผน

เฉลยข้อ 59. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 43 กำหนดให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง เนื่องจากกรม ปภ. เป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักและเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการชุดนี้

เฉลยข้อ 60. ตอบ ก.

อธิบาย: ตามมาตรา 7 อำนาจหน้าที่หลักของ กปภ.ช. คือการระดับนโยบาย เช่น การกำหนดนโยบายจัดทำแผนชาติ ให้ความเห็นชอบแผนชาติ และวางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนต่างๆ ส่วนการปฏิบัติในพื้นที่หรือการออกหนังสือรับรองเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการในระดับพื้นที่

เฉลยข้อ 61. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 8 กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายและการติดตามประเมินผลแผนป้องกันภัยพิบัติระดับชาติ

เฉลยข้อ 62. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 8 วรรคสี่ ระบุว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนผู้เชี่ยวชาญใหม่ๆ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

เฉลยข้อ 63. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 9 กำหนดเรื่ององค์ประชุมว่าต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นหลักการมาตรฐานของการประชุมคณะกรรมการในระบบราชการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและรอบคอบ

เฉลยข้อ 64. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 11 กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีอำนาจจัดทำแผนชาติ ศึกษาวิจัย และสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่น

เฉลยข้อ 65. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 13 กำหนดให้รัฐมนตรี (รมว.มหาดไทย) เป็น "ผู้บัญชาการ" มีอำนาจควบคุมและกำกับ การป้องกันภัยทั่วราชอาณาจักร บังคับบัญชาสั่งการผู้อำนวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดเอกภาพในภาวะวิกฤต

เฉลยข้อ 66. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 14 กำหนดให้อธิบดีกรม ปภ. เป็น "ผู้อำนวยการกลาง" มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยทั่วราชอาณาจักร และมีอำนาจกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการทุกระดับในทางปฏิบัติ

เฉลยข้อ 67. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 15 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น "ผู้อำนวยการจังหวัด" รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดของ ตน มีอำนาจจัดทำแผนจังหวัด กำกับดูแลอาสาสมัคร และสั่งการหน่วยงานของรัฐในพื้นที่

เฉลยข้อ 68. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 18 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) เป็น "รองผู้อำนวยการจังหวัด" มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสะท้อนการดึงภาคส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด มาร่วมรับผิดชอบ

เฉลยข้อ 69. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 19 กำหนดให้นายอำเภอเป็น "ผู้อำนวยการอำเภอ" รับผิดชอบในเขตอำเภอของตน มีอำนาจ สั่งการหน่วยงานและท้องถิ่นในเขตอำเภอให้ปฏิบัติตามแผนจังหวัด

เฉลยข้อ 70. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 20 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น (เช่น นายกเทศมนตรี หรือ นายก อบต.) เป็น "ผู้อำนวยการ ท้องถิ่น" รับผิดชอบในเขตท้องถิ่นของตนเอง และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ท้องถิ่น

เฉลยข้อ 71. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 32 กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น "ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร" รับผิดชอบ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม. ทั้งหมด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายกับผู้อำนวยการจังหวัด

เฉลยข้อ 72. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 35 กำหนดให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็น "รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร" ทำหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ว่าฯ กทม. ในการปฏิบัติงานป้องกันภัยพิบัติ

เฉลยข้อ 73. ตอบ ง.

อธิบาย: มาตรา 17 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง (คณะกรรมการจัดทำแผนจังหวัด) ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น มณฑลทหารบก อบจ. และผู้แทนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันจัดทำแผนเสนอผู้ว่าฯ ประกาศใช้

เฉลยข้อ 74. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 21 ระบุว่าเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ใด ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/นายก อบต.) มีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาโดยเร็วที่สุด และต้องรีบแจ้งให้นายอำเภอและผู้ว่าฯ ทราบทันที

เฉลยข้อ 75. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 31 ในกรณีสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจสั่งการสูงสุดเหนือผู้บัญชาการและผู้อำนวยการทุกระดับ เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกินกำลังของระบบปกติ

เฉลยข้อ 76. ตอบ ค.

อธิบาย: ตามมาตรา 11 (1) กรม ปก. จัดทำแผนชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว แผนนั้นจึงจะมีผลผูกพันให้หน่วยงานรัฐและท้องถิ่นต้องปฏิบัติตาม

เฉลยข้อ 77. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 34 และ 4 นิยาม "อาสาสมัคร" ว่าหมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานป้องกันภัย

เฉลยข้อ 78. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 25 ให้อำนาจผู้อำนวยการสั่งทำลายหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้ "เฉพาะเท่าที่จำเป็น" เมื่อเกิดสาธารณภัยและภัยนั้นใกล้จะถึง เพื่อยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายต่อส่วนรวม

เฉลยข้อ 79. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 26 การเข้าอาคารใกล้เคียงต้องได้รับอนุญาต แต่ถ้าไม่มีเจ้าอยู่หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร ให้เจ้าพนักงานเข้าไปดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

เฉลยข้อ 80. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 30 กำหนดให้ผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหาย และออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานสำคัญในการรับเงินชดเชย การสงเคราะห์ หรือการฟื้นฟูจากรัฐ

เฉลยข้อ 81. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 31 วรรคสอง บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในกรณีร้ายแรงอย่างยิ่ง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เฉลยข้อ 82. ตอบ ง.

อธิบาย: มาตรา 44 ระบุให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ปรับปรุงหรือทบทวนแผนเมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อแผนนั้นใช้มาครบกำหนด 5 ปี เพื่อให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เปลี่ยนไป

เฉลยข้อ 83. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 47 กำหนดให้บรรดาค่าปรับตาม พรบ. นี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นการส่งเสริมงบประมาณในระดับพื้นที่

เฉลยข้อ 84. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 50 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา 24 (การระงับภัยเบื้องต้น) หรือขัดสั่งการทำลายสิ่งกีดขวางตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เฉลยข้อ 85. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 53 มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่แอบอ้างเป็นอาสาสมัครหรือสมาชิกมูลนิธิโดยไม่มีสิทธิในขณะเกิดเหตุ เพื่อป้องกันมิฉวยโอกาสเข้าไปหาประโยชน์ในพื้นที่ภัยพิบัติ โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

เฉลยข้อ 86. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 46 กำหนดว่าการดำเนินการในเขตทหารให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการจังหวัด/กทม. และผู้บังคับบัญชาทหาร เพื่อรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานความมั่นคงควบคู่ไปกับการบรรเทาภัย

เฉลยข้อ 87. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 43 กำหนดให้ผู้มีอำนาจและเจ้าพนักงานตาม พรบ. นี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจะมีกฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่หากทำไปโดยสุจริตและไม่ประมาทเลินเล่อร้ายแรง

เฉลยข้อ 88. ตอบ ง.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่" หมายถึง อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา แต่ไม่รวมถึง อบจ. และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในระดับที่สูงกว่า

เฉลยข้อ 89. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 17 วรรคสอง ระบุว่ากรณีจังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารสถาบันนั้นเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการ เพื่อใช้ความรู้ทางวิชาการมาช่วยจัดการภัยพิบัติ

เฉลยข้อ 90. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 17 วรรคสี่ หากกรม ปก. เห็นว่าแผนจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนชาติ ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

เฉลยข้อ 91. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 30 วรรคสาม กำหนดสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ประสพภัยที่เอกสารราชการหาย โดยหน่วยงานรัฐต้องออกเอกสารใหม่ให้โดยผู้ประสพภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

เฉลยข้อ 92. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 54 ผู้ใดเรียหรือหาประโยชน์โดยมิชอบโดยแสดงตนว่าเป็นอาสาสมัครหรือเจ้าพนักงาน ปก. หรือใช้ชื่อหน่วยงาน ปก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เฉลยข้อ 93. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "การก่อวินาศกรรม" ว่าเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินหรือสาธารณูปโภค หรือรบกวนระบบงาน โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ

เฉลยข้อ 94. ตอบ ค.

อธิบาย: ตามมาตรา 4 "ผู้อำนวยการ" หมายถึง ผู้อำนวยการกลาง, ผู้อำนวยการจังหวัด, ผู้อำนวยการอำเภอ, ผู้อำนวยการท้องถิ่น และผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ผู้อำนวยการสำนักนายกฯ จึงไม่ใช่ตำแหน่งตามกฎหมายนี้

เฉลยข้อ 95. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 39 (1) บัญญัติให้ "ผู้อำนวยการกลาง" (อธิบดีกรม ปก.) มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายกำลังพลไปช่วยระงับภัยข้ามเขตพื้นที่

เฉลยข้อ 96. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 8 วรรคสอง ระบุว่ากรณีมีการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้เดิม เพื่อให้วาระของกรรมการชุดนั้นสิ้นสุดลงพร้อมกัน

เฉลยข้อ 97. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 6 วรรคสอง กำหนดให้อธิบดี ปก. (เลขานุการ) แต่งตั้งข้าราชการในกรม ปก. จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยงานด้านเอกสารและธุรการของคณะกรรมการ กปภ.ข.

เฉลยข้อ 98. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 10 วรรคสาม กำหนดว่าการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ซึ่งเป็นหลักการลงมติทั่วไปของคณะกรรมการ

เฉลยข้อ 99. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 27 (2) ให้อำนาจผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ในการจัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่เกิดภัยและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการเข้าไประงับเหตุและช่วยเหลือประชาชน

เฉลยข้อ 100. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 48 ห้ามเปิดเผยความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 55 คือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อกู้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับทางธุรกิจ

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐”

มาตรา ๒⁽¹⁾ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด ในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวางหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

“องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

“จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร

“อำเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอำเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร

“นายอำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่น

“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

บททั่วไป

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่ไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการในกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๗ ให้ กปภ.ช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๑ (๑) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

(๓) บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

(๔) ให้คำแนะนำ ปกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจเรียกให้หน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือให้ข้อมูลก็ได้

มาตรา ๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน หรือเป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวาระหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๐ การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมคราวนั้น

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๑ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

(๓) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภัยอันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

(๔) แนะนำ ให้คำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน

(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปก.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทำ ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนด้วยก็ได้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นและจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ตามความจำเป็น และจะให้มีส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น เพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดหรือตามที่ผู้อำนวยการจังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้

มาตรา ๑๒ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ (๑) อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

(๒) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณสุขโรค

(๓) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อการดำเนินการดังกล่าว

(๔) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้และจัดระบบการปฏิบัติการในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน

(๕) แนวทางในการซ่อมแซม บำรุง พินทุ และให้ความช่วยเหลือประชาชน ภายหลังที่สาธารณภัยสิ้นสุด

การกำหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องกำหนดให้สอดคล้องและ ครอบคลุมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ โดยอาจกำหนดตามความจำเป็นแห่งความรุนแรงและ ความเสี่ยงในสาธารณภัยด้านนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุไว้ในแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย

มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอำนาจควบคุมและกำกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอำนาจบังคับบัญชาและ สั่งการผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ ทั่วราชอาณาจักร

ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ บัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบ หมายโดยให้มีอำนาจบังคับบัญชาและสั่งการตามวรรคหนึ่งรองจากผู้บัญชาการ

มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีเป็นผู้อำนวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร และมีอำนาจควบคุมและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร

มาตรา ๑๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัด รับผิดชอบใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้อง สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

(๒) กำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง มือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ กำหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

(๔) ดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ สงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภัยอันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวม ตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อำนวยการกลางมอบหมาย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อำนวยการ จังหวัดมีอำนาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้

ดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด และมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๖ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา
๑๕ (๑) อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสำคัญอื่นดังต่อไปนี้

(๑) การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้าง
และผู้มีอำนาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิด
สาธารณภัย

(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล

มาตรา ๑๗ ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรอง
ประธานกรรมการ

(๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้
แทนเป็นรองประธานกรรมการ

(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ

(๕) กรรมการอื่น ประกอบด้วย

(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดตามจำนวนที่ผู้
ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง

(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จำนวนเจ็ดคน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลจำนวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนห้า
คน

(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจำนวนที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง

(๖) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของสถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจำนวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด

ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

มาตรา ๑๘ ให้นายกองคํารับการส่วนจังหวัดเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรา ๑๙ ให้นายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการอำเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการอำเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการอำเภอ มีอำนาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในเขตอำเภอให้ดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ว่าราชการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวด ๒

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรา ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จำเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวข้อง

(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กำหนด

(๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว

มาตรา ๒๒ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ให้ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อำนวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อำนวยการอำเภอ ให้สั่งการได้สำหรับในเขตอำเภอของตน และในกรณีผู้อำนวยการจังหวัด ให้สั่งการได้สำหรับในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอหรือผู้อำนวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป

ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งการให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระทำการหรืองดเว้นการกระทำใดที่มีผลกระทบต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ คำสั่งดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดในคำสั่ง แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องให้คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เป็นอำนาจของผู้บัญชาการที่จะสั่งการได้ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน

ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการท้องถิ่นหลายคน ผู้ว่าราชการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้ว่าราชการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว

มาตรา ๒๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น ที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

มาตรา ๒๔ เมื่อเกิดสาธารณภัย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุต้องเข้าดำเนินการเบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อำเภอท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการใด ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและอันตรายจากสาธารณภัยนั้น ใกล้เคียงถึง ผู้อำนวยการมีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานตัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบำบัดป้องกันอันตรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อป้องกันภัยต่อส่วนรวมด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่การตัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมีผลทำให้เกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่อื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่เขตพื้นที่อื่น ผู้อำนวยการท้องถิ่นจะใช้อำนาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการจังหวัด

มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการก็ให้กระทำได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

มาตรา ๒๗ ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย

(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง

(๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย

(๕) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ

ผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการจะจัดให้มีเครื่องหมายหรืออาณัติสัญญาณเพื่อใช้ในการกำหนดสถานที่หรือการดำเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได้

ในการดำเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานจะดำเนินการเองหรือมอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ หรือช่วยดำเนินการก็ได้ และในกรณีตาม (๕) จะมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ดำเนินการหรือช่วยดำเนินการด้วยก็ได้

มาตรา ๒๘ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจะก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรา ๒๙ เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการอำเภอ และผู้อำนวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการอำเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้กำหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นที่ที่ห้ามตามที่จำเป็นไว้ด้วย

มาตรา ๓๐ ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟูที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟูและสถานที่ติดต่อของหน่วยงานนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกำหนด

บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ประสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ประสบภัย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นแจ้งให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ

และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่ผู้ประสพภัยหรือส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เป็นผู้แจ้ง ทั้งนี้ โดยผู้ประสพภัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสารราชการดังกล่าวจะกำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม

ในกรณีที่ผู้ประสพภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดก็ได้ โดยให้อำนาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตามมาตรา ๑๓ และผู้อำนวยการตามมาตรา ๒๑ และมีอำนาจกำกับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานในการดำเนินการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ด้วย

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี

หมวด ๓

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการ กรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
- (๒) กำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร
- (๓) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กำหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
- (๔) ดำเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสพภัย หรือผู้ได้รับภัยอันตราย หรือเสียหายจากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อำนวยการกลางมอบหมาย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครมีอำนาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๓๒ (๑) อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญตามมาตรา ๑๒ และสาระสำคัญอื่นดังต่อไปนี้

(๑) การจัดตั้งศูนย์อำนาจการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้าง และผู้มีอำนาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย

(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กรุงเทพมหานคร

(๕) แผนการประสานงานกับองค์กรสาธารณกุศลในเขต กรุงเทพมหานคร

มาตรา ๓๔ ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ

(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) กรรมการอื่น ประกอบด้วย

(ก) ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตาม จำนวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง

(ข) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ค) ผู้แทนองค์กรสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจำนวนที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง

(ง) ผู้แทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจำนวนที่ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง

ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจำนวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็น

สมควรแต่งตั้ง

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใช้ต่อไป

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

มาตรา ๓๕ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย และให้นำความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม

ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้

มาตรา ๓๖ ให้ผู้อำนวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้ช่วยเหลือหรือร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อำนวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้

มาตรา ๓๗ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครและรองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที

ให้นำความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือ

หน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว

หมวด ๔

เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร

มาตรา ๓๙ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้อำนวยการกลาง มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร
- (๒) ผู้อำนวยการจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด
- (๓) ผู้อำนวยการอำเภอ มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอำเภอ
- (๔) ผู้อำนวยการท้องถิ่น มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
- (๕) ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกรณั้่นทราบเพื่อตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

มาตรา ๔๑ ให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

การบริหารและกำกับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิหน้าที่และวินัยของอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตามที่เห็นสมควร

เพื่อให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อำนวยการแจ้งให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่

หมวด ๕

เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๔๓ ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ และได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบำบัดอันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้มาครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำแผนปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว

มาตรา ๔๕ ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัว สำหรับเจ้าพนักงานและอาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ในกรณีที่ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการประสงค์จะแต่งเครื่องแบบ ก็ให้กระทำได้ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๔๖ การดำเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๐

มาตรา ๔๗ บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้น

มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเอาความลับ ซึ่งตนได้มาในฐานะนั้น ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิด

เผยความลับนั้นแก่ผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นั้น

หมวด ๖

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๐ ผู้ใดขัดขวางการดำเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๑ ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของผู้อำนวยการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการจะเรียกบุคคลดังกล่าวมาตักเตือนแทนการดำเนินคดีก็ได้

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา ๒๘ ถ้าคำสั่งอพยพนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๓ ในขณะที่เกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของอาสาสมัครหรือขององค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมีได้เป็นอาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การสาธารณกุศลดังกล่าว เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๔ ผู้ใดเรียกรับหรือหาประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบโดยแสดงตนว่าเป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือใช้ชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการดำเนินการดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ดำเนินการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหว่างที่ยังจัดทำแผนดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๗ ให้บรรดาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดำเนินการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภัยและอุบัติภัย ซึ่งมีผลทำให้งานด้านสาธารณภัยและงานด้านอุบัติภัย ที่เดิมดำเนินการโดยกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี มารวมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นกฎหมายที่มีสาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านของอัคคีภัย รวมทั้ง หน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวก็เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเห็นสมควรนำกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไว้รวมกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ณัฐกร / Maker

1 มีนาคม 2565

ปริญสินี / Checker

1 มีนาคม 2565

สาริพร / Authorizer

2 มีนาคม 2565

^[1] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๒ ก/หน้า ๑/๗ กันยายน ๒๕๕๐